

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1925/2532

นาย วุฒิชัย ศรีสินธุ์ชัย กับพวก

โจทก์

นาย ผดุง ศักดิ์ เฉลิมวิบูลย์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 207

จำเลยที่ 2 มีภูมิลำเนาหรือสำนักทำ कारงานเป็นหลักแหล่งแน่นอนแต่ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ 2 ไม่ได้ เพราะผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ออกไปธุระนอกบ้าน ไม่มีผู้ใดยอมรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แทนจำเลยที่ 2 ดังนั้นมิใช่กรณีที่จะลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์จึงไม่ชอบ และจะถือว่าจำเลยที่ 2 ทราบประกาศการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยผลของกฎหมายแล้วไม่ได้ จำเลยที่ 2 ย่อมมีสิทธิขอให้พิจารณาใหม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสามเป็นเงิน 51,360 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 51,360 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องคดีนี้โดยประกาศหนังสือพิมพ์ไม่ชอบ ขอให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นได้สวน

คำร้องแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาใหม่ โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาว่า เมื่อโจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
ให้แก่จำเลยที่ 2 ณ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 2 ไม่ได้เพราะไม่มีบุคคลใดยินยอมรับ
หมายไว้แทน โดยผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ออกไปธุระข้างนอก ศาลจะสั่งให้ส่งหมาย
เรียกและสำเนาคำฟ้องโดยการลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่โจทก์ขอได้หรือไม่
พิเคราะห์แล้วได้ความตามรายงานการเดินทางหมายฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2528 ว่า
พนักงานเดินทางหมายได้นำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งยังบ้านเลขที่ 15/1 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานครจนถึงสถานที่ดังกล่าวไม่
พบผู้จัดการของจำเลยที่ 2 คงพบแต่ชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ 60 ปี แจ้งว่า
จำเลยที่ 2 (น่าจะเป็นผู้จัดการของจำเลยที่ 2) ออกไปธุระข้างนอก และไม่ยินยอมรับ
หมายไว้แทน จึงส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ 2 ไม่ได้และได้ความ
ตามที่พนักงานเดินทางหมายบันทึกไว้ในหมายเหตุท้ายรายงานฉบับดังกล่าวว่า ที่อยู่ของ
จำเลยที่ 2 เป็นโรงงานเปปซี่ อาคารตึก 2 ชั้น อยู่ริมถนนใกล้เคียงกองบัญชาการ
ตำรวจภูธร 1 กับปรากฏตามภาพถ่ายหมาย ล.1 และ ล.2 ซึ่งจำเลยที่ 2 อ้างในชั้น
ไต่สวนว่า สำนักทำการงานของจำเลยที่ 2 อยู่ริมถนนมีชื่อบริษัทจำเลยที่ 2 ติดตั้งไว้
ทางด้านหน้าอาคาร โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ถนัดชัดเจน ถึงแม้
จะมองจากระยะไกล จึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 มีภูมิลำเนา หรือสำนักทำการงานเป็น
หลักแหล่งแน่นอนอยู่ ณ สถานที่ดังกล่าว มิใช่กรณีที่จะลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์
ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 ได้ ฉะนั้น การที่
ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์จึงไม่ชอบ และจะถือว่าจำเลยที่ 2
ทราบประกาศการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยผลของกฎหมายแล้วไม่ได้
จำเลยที่ 2 มีสิทธิยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยชอบแล้ว ศาลฎีกา
เห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>